

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.: SJ2025CV00617
<i>Peticionario</i>	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos, Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada
CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL	
<i>Peticionada</i>	

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A *MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN*
AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

BREVE INTRODUCCIÓN

- El pasado 27 de enero de 2025, se presentó la *Petición* de epígrafe. (SUMAC Núm. 1)
- Luego de algunos trámites procesales, se recalendarizó la vista para el próximo **28 de febrero de 2025 a las 10:00 a.m., a través de ZOOM.** (SUMAC Núm. 14).
- No obstante, el 27 de febrero de 2025 en horas de la tarde, la parte peticionada presentó una *Moción en Solicitud de Desestimación*. (SUMAC Núm. 19).
- Llamado el caso, la representación legal de la parte peticionada **estipuló que la parte peticionada operaba un taller de mecánica, taller de hojalatería y/o junker sin el correspondiente Permiso Único.** No obstante, reiteró y argumentó que el Permiso de Uso era suficiente para que el peticionado continuara operando su negocio, porque dicho Permiso de Uso se encontraba vigente y lo que pretendía el MASJ era revocar el mismo. Indicando que la Ley 161-2009, según enmendada conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (en adelante “Ley 161-2009”) no penaliza por no realizar la correspondiente conversión al Permiso Único. Adicional a ello, argumentó que entendía que el peticionado tenía todos los documentos requeridos en ley para tramitar el Permiso Único y que este había iniciado el proceso de la conversión en el caso número 2025-619236-PU-391691 aunque al momento no tenía Permiso Único vigente, ya que no se había expedido. (énfasis nuestro)
- Sometida la posición de la parte peticionada en cuanto a la alegada controversia de derecho presentada por la parte peticionada sobre si en efecto el Permiso de Uso es suficiente para

continuar la operación de una actividad comercial y no es necesario la expedición del Permiso Único conforme a la Ley 161-2009, procedemos a oponernos formalmente y detallar porque no le asiste la razón a la parte peticionada. Nos explicamos:

DERECHO APLICABLE

La *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, (Ley 161-2009), se aprobó con el propósito de reformar y transformar el sistema de obtención de permisos, según surge de su Exposición de Motivos. A causa de ello, se estableció como política pública el mejorar la calidad y eficiencia de la administración de los procesos de evaluación de solicitudes para el otorgamiento, autorización o denegación de licencias, inspecciones, querellas, certificaciones, consultas, **autorizaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico**, así como determinaciones finales y **permisos para desarrollos de proyectos de construcción**. (Negrillas suplidas) Art. 1.2 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 nota.

Conforme a ello, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que la Ley Núm. 161-2009 “es la disposición legal que establece el marco jurídico y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Laureano v. Municipio de Bayamón, 197 DPR 420, 433 (2017). Véase también, Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014).

La Ley 161-2009, define el Artículo 1.5 (59 A) define el “Permiso Único” como el “[...] **Permiso** para el inicio o **continuación de la operación de un negocio**, construcción y/o actividad incidental al mismo en el que se consolida permisos, licencias, autorizaciones o certificaciones, el cual será expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos, o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de esta Ley. [...]” (énfasis nuestro)

6. De igual forma, el Artículo 8.4A de la Ley 161-2009, establece:

[...] Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como **todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: permiso de uso;** certificación de exclusión categórica; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único.

Sólo podrá solicitarse un Permiso Único cuando se incluya como parte de la solicitud, la autorización para el uso del negocio o proyecto. Toda persona que posea un permiso de uso vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre, presentará una solicitud de Permiso Único. El Permiso Único tendrá la vigencia que se establezca en el Reglamento Conjunto. Previo a la renovación de un Permiso Único, se requerirá una inspección por la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a V. El Reglamento Conjunto deberá especificar la magnitud y rigurosidad de dichas inspecciones, con el propósito de garantizar que la actividad está cumpliendo con los requerimientos estatutarios y reglamentarios. [...] (énfasis nuestro)

7. El Artículo 2.7 de la Ley 161-2009 en su inciso (d) establece que:

“[...] (d) el Sistema Unificado de Información deberá consolidar de forma automática la información relacionada al proponente o al negocio, de forma que exista una unificación de la información, certificaciones, licencias, **permiso de uso**, documentos e información pertinente al proponente o negocio, **bajo el Permiso Único**, sin ningún otro requerimiento. Además, deberá cumplir con cualesquiera disposiciones legales aplicables a los documentos públicos y a las firmas electrónicas, entre otras; [...]”

8. Si bien la naturaleza de los permisos es *in rem* conforme al Artículo 9.6 de la Ley 161-2009 se detalla que “[...]En ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo permiso, siempre y cuando el uso autorizado, permitido o no conforme legal, continúe siendo de la misma naturaleza y no sea interrumpido por un período mayor de dos (2) años. [...]”

9. Conforme lo establece nuestro Código Civil en su Artículo 19, “[...] Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu [...]”.

Honorarios por Temeridad

Los tribunales tienen el deber de imponer el pago de honorarios al abogado a cualquier parte o abogado que haya actuado de forma frívola o temeraria. El tribunal adjudicará en la sentencia la suma que entiende corresponde a esa conducta. Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

La conducta que amerita la imposición de honorarios de abogado por temeridad es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo evitar o que ocasione gestiones evitables. El propósito de la imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad es establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte a innecesariamente asumir las molestias, gastos, trabajos e inconvenientes de un pleito. Andamios de Puerto Rico, Inc. v. Newport Bonding, 179 DPR 503 (2010); Blas v. Hospital Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).

El concepto de temeridad es amplio. **Un litigante es temerario cuando sus actuaciones ocasionan un pleito que pudo evitarse, provoca la prolongación indebida del trámite judicial**

u obliga a la otra parte a incurrir en gastos innecesarios para poder hacer valer sus derechos.

La temeridad también es la conducta asumida por un litigante perdidoso que por su terquedad, testarudez, obstinación, contumacia, empecinamiento e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos obliga a otra parte a asumir innecesariamente las molestias, gastos e inconvenientes de un pleito. SLG González Ramos-Figueroa Colón v. SLG Pacheco Romero-Fulana de tal, 2022 TSPR 43; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).

El tribunal tiene que calcular la cuantía de los honorarios por temeridad a base de los factores siguientes: (1) el grado de temeridad, (2) el trabajo realizado, (3) la duración y naturaleza del litigio, (4) la cuantía involucrada y (5) el nivel profesional de los abogados. COPR v. SPU, 181 DPR 299 (2011). La cantidad concedida por los honorarios de abogados no equivale necesariamente al valor de los servicios legales prestados o pagados. Dicha cantidad es la suma que el tribunal estima que representa razonablemente el valor de esos servicios, tomando en consideración el grado de temeridad y demás circunstancias del caso. Santos Bermúdez v. Texaco PR Inc., 123 DPR 351 (1989); Domínguez v. Fabián, 37 DPR 667 (1928).

La imposición de honorarios de abogado por temeridad es una facultad discrecional del tribunal que no será variada, a menos que la misma constituya un abuso de discreción. *Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al*, 185 DPR 880, 926 (2012); *Andamios de Puerto Rico, Inc. v. Newport Bonding*, supra, pág. 520.

APLICACIÓN Y DISCUSIÓN

La Ley 161-2009 es clara y libre de ambigüedad ya que indubitadamente establece que todo negocio existente, obtendrá el Permiso Único para continuar sus operaciones, el cual incluirá: el permiso de uso, entre otros como la certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio.

Si bien el propósito del Permiso Único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para continuar la operación de un negocio. Ello en lo absoluto quiere decir que por tener un Permiso de Uso no debes obtener el correspondiente Permiso Único. Por el contrario, contar con un Permiso de Uso es claramente un requisito para obtener un Permiso Único, ya que a través de este es que se establece que el uso es permitido en la propiedad conforme a su calificación y reglamentación vigente.

Por tanto, reiteramos que aquí no se está solicitando al peticionado que obtenga un Permiso de Uso nuevo ni se está evaluando el Permiso de Uso otorgado, esta no es la controversia planteada. El peticionado al momento posee un Permiso de Uso en donde se permite el uso para un “taller de mecánica con ventas y piezas y usadas”, según fuera otorgado allá para el año 1996 por ARPE. Dicho Permiso de Uso posee una presunción de validez. No obstante, esa no es la controversia que se encuentra ante la consideración de este Honorable Tribunal. Sino que lo que pretende la parte peticionada al traer una alegada controversia de derecho es que el MASJ le permita continuar operando un negocio de manera ilegal y sin circunscribirse a los requisitos en ley y/o reglamentarios. Lo que la Ley 161-2009 claramente expresa es que un negocio para **continuar sus operaciones** deberá obtener un Permiso Único; junto a los requisitos requeridos para ello. Dicha pretensión redundante en que permitir la operación de un negocio en abstracción al texto de la Ley 161-2009, convierte en letra muerta la misma.

Es importante resaltar que, en el caso de referencia, el MASJ se vio en la obligación de preparar testigos, preparar documentación y preparar la presente *Moción en Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación*, ante una alegada controversia de derecho presentada por el peticionado. Esto, muy a pesar de haberse realizado la correspondiente alocución y explicar que es necesario obtener un Permiso Único para continuar la operación del negocio del peticionado; toda vez que el Permiso de Uso es solo uno de los documentos requeridos a someter al momento de solicitar un Permiso Único. Entiéndase y a modo de ejemplo para obtener el Permiso Único debe someter el Permiso de Uso junto a las correspondientes certificaciones de bomberos y salud, evidencia de titularidad, entre otros. Dicho proceder pone en manifiesto la temeridad de la parte peticionada en vez de allanarse al cese de la operación de un taller de mecánica, hojalatería y/o *junker* en la propiedad ubicada en la Bda. Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR; toda vez que como bien admitió no cuenta con el correspondiente Permiso Único.

Dichas actuaciones resultan en completa abstracción de nuestro ordenamiento jurídico vigente y han obligado al MASJ a incurrir en gastos innecesarios. Por lo tanto, muy respetuosamente solicitamos que se concedan los honorarios por temeridad.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior, declare Con Lugar la presente Moción y en su consecuencia declare No Ha Lugar la Moción de Desestimación de la parte peticionada; imponiendo el pago de honorarios y gastos por la temeridad desplegada; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 28 de febrero de 2025.

El Municipio no
cancela sello o
arancel por
disposición de los
Artículos 1.055 y
2.113 del Código
Municipal de P.R.
(Ley Núm. 107-2020,

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
ALB Plaza, Suite 400
16 Carretera #199-
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447
E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net